

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2968/2535

นางสาวอรอนงค์ เผ่าวัฒนา

โจทก์

นางสาวกาญจนา ลั่นแปง

ຈຳເລຍ

นางสาวอรอนงค์ เผ่าวัฒนา โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาข้อเท็จจริงของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดิน มิฉะนั้นให้
ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทอีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 67)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่าโจทก์มิใช่ผู้ครอบครองที่พิพาท แต่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่พิพาทจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่าโจทก์มิใช่ผู้ครอบครองที่พิพาท แต่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่พิพาทจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จำรพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>